

한국가스공사 상임감사위원회

통 보 사 항

일련번호 제20-안전특정-07호

제 목 근로자의 작업중지 시행 미흡

소관부서 ○○○○처

조치부서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ◇◇◇◇부는 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 협력업체 산업안전보건관리를 총괄하여 담당하면서 「협력업체 EHSQ 관리절차서」 재·개정업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

‘20. 1. 16일에 전부 개정된 「산업안전보건법」 제52조(근로자의 작업중지)에 따르면 “① 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다. ② 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 그 사실을 관리감독자 또는 그 밖에 부서의 장에게 보고하여야 한다. ③ 관리감독자등은 제2항에 따른 보고를 받으면 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야한다.

④ 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그

밖의 불리한 처우를 해서는 안된다.”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사의 협력업체가 작업을 수행하는데 필요한 EHSQ 관련 업무에 대하여 규정하고 있는 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」는 우리공사 안전관리 대상 사업·시설 구간 내 작업을 수행하는 근로자가 위험상황을 인지하였을 때 우리공사 감독에게 해당 위험상황의 조치(제거)시까지 일시적인 작업중지를 요청하는 작업 중지 요청제를 운영하고 있다.

그런데 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」의 작업중지 요청제는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 근로자가 직접 작업을 중지하고 대피할 수 있음을 명확히 규정하고 있는 「산업안전보건법」의 근로자의 작업중지와 내용이 달라 근로자에게 부여된 작업중지권을 보장하고 있다고 볼 수 없다.

조치할 사항

●●●●처장은 「산업안전보건법」에서 보장하고 있는 근로자의 작업중지권을 반영하여 관련 절차서를 개정하시기 바랍니다. (통보)